

0001058-46.2018.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor e Testemunhante/AMP:

Justiça Pública e outro

Réu:

Douglas Danilo Mota

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

*

O CASO

No dia 13/12/2017, no horário e endereço descritos na denúncia, Douglas Danilo Mota cometeu o crime de roubo, em concurso e com emprego de arma de fogo. Segundo a denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

0001058-46.2018.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001058-46.2018.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor e Testemunhante/AMP:

Justiça Pública e outro

Réu:

Douglas Danilo Mota

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

*

O CASO

No dia 13/12/2017, no horário e endereço descritos na denúncia, Douglas Danilo Mota cometeu o crime de roubo, em concurso e com emprego de arma de fogo. Segundo a denúncia, "(...)os assaltantes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima Paulo Rogério Amstalden Maraccini abrisse a porta que dava acesso à residência, onde renderam José Lourival Maraccini, genitor da vítima Paulo, e o amigo dele João Martins Filho e a funcionária da residência Miriam Nery Matos Santos, e, em seguida, amarraram suas mãos com fita adesiva e os trancaram no banheiro, ocasião em que subtraíram os bens supramencionados. Em determinado momento, o cliente Eduardo Wazny Júnior entrou no estabelecimento e também foi rendido, tendo sido amarradas as suas mãos e colocado no banheiro, momento em que subtraíram o seu aparelho de telefonia celular e a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro. Na sequência, um

dos assaltantes buscou a vítima José Lourival e ordenou que ela lhe mostrasse onde estava o dinheiro. Com a posse dos bens subtraídos, o indiciado e o comparsa deixaram as vítimas amarradas no banheiro e evadiram-se na condução do veículo VW/Parati de propriedade da vítima José Lourival. Logo que a vítima José Lourival conseguiu se soltar, acionou a Polícia, noticiando os fatos. Iniciada as investigações, no mesmo dia, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e reconheceram DOUGLAS por meio de fotografia, afirmando que ele era um dos autores do crime de roubo que haviam sido vítimas."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

A Denúncia foi recebida. Resposta escrita à acusação nos autos. Audiência de instrução, com prova oral e interrogatório.

Em Memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

Em Memoriais, a Defesa requereu a absolvição, alegando que não existem provas suficientes para a condenação.

FUNDAMENTAÇÃO

A vítima Eduardo disse que eram dois assaltantes, afirmando que um deles estava armado. Era cliente do comércio e ao chegar ao estabelecimento foi rendido e levado ao banheiro, onde já estavam as outras vítimas. Teve bens subtraídos. Em Juízo, não reconheceu o acusado como autor do roubo.

A vítima Paulo afirmou que surgiram no local dois assaltantes, armados, anunciando o assalto. Eles prenderam todas as vítimas no banheiro e subtraíram bens da loja e também pessoais. Em Juízo, não reconheceu o acusado como autor do roubo.

A vítima José Lourival afirmou que eram dois assaltantes, armados. Eles anunciaram o assalto e levaram bens do comércio e também da sua residência. Ambos fugiram do local com seu carro VW Parati. Em Juízo, não reconheceu o acusado como autor do roubo.

A vítima Miriam confirmou o relato dos outros ofendidos, afirmando que os assaltantes estavam armados. Todos ficaram trancados no banheiro. Levaram seu celular e dinheiro. Em Juízo, reconheceu o acusado como um dos autores do assalto, afirmando que ele estava de boné e ficou responsável por mantê-los presos no banheiro.

A testemunha Clodoaldo disse que conhece o réu e afirma que na data do crime eles estavam na praia, em Itanhaém, local onde permaneceram de 10 a 20/12/2017. No local estava também o amigo comum de nome Pedro Paulo. Afirma que se recorda da data porque o filho do réu era recém-nascido.

O acusado nega ter cometido o delito. Afirma que na data dos fatos estava na praia, em Itanhaém, onde permaneceu de 10 a 20/12/2017. Estava com Clodoaldo e Pedro Paulo. Afirma que já teve passagem criminal, motivo pelo qual está no álbum de fotos da delegacia de polícia.

O caso é de absolvição por falta de provas.

De fato, somente a vítima Miriam reconheceu o acusado em Juízo, embora os três outros ofendidos estivessem no mesmo local e vissem o mesmo assaltante.

Não bastasse isso, o acusado apresentou alibi nos autos, confirmado pela prova oral. Fato este que permite por em dúvida o reconhecimento judicial efetivado por Miriam. Portanto, a responsabilidade criminal do acusado não foi provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Douglas Danilo Mota da acusação do incurso(s) na norma do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se. Após o trânsito em julgado, archive-se, com as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 4 de fevereiro de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA